

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ต. ๒๒.๑)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๖๓๕/๒๕๖๐
คดีหมายเลขแดงที่ ค. ๕๔๔/๒๕๖๕

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

ระหว่าง { บริษัท ซีเอสซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ผู้ฟ้องคดี
เทศบาลเมืองหัวหิน ที่ ๑
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ที่ ๒
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่ ๓
นายช่างโยธา ๕ (นายเพิ่มกุล กุณชีทอง) ที่ ๔
วิศวกรโยธา ๓ (นายปริญญ์ วาจารย์) ที่ ๕
นายช่างเขียนแบบ ๕ (นายอุดมศักดิ์ เพชรอุดม) ที่ ๖ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองเพชรบุรี คดีหมายเลขดำที่ ๑๒/๒๕๕๘
หมายเลขแดงที่ ๖๗/๒๕๖๐

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวหิน ๙๔ (แยกเข้าโรงเรียนแยมสะอาด) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ปฏิบัติหน้าที่เป็น
ช่างผู้ควบคุมงานและชี้สถานที่ก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ ๑๐๐๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒
สิงหาคม ๒๕๕๖ และคำสั่งเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ ๑๓๑๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
ตามสัญญากำหนดจำนวนเงินค่าก่อสร้าง ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งงานออกเป็น ๓ ช่วง



/และกำหนด...

และกำหนดการแบ่งจ่ายค่าจ้างเป็น ๓ งวด ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานจ้างภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ และต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาดังกล่าว และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๗,๘๗๕ บาท ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มทำงานก่อสร้างในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในระหว่างการทำงานตามสัญญาจ้างในช่วงที่ ๑ ซึ่งอยู่ในเนื้องานงวดที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีตรวจพบปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการทำงานหลายประการ อีกทั้งปัญหาบางอย่างเกิดจากการทำงานที่ผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เช่น แนวเขตที่ดิน ความยาวถนน สิ่งกีดขวางเสาไฟ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องทราบตั้งแต่ขณะทำการสำรวจจัดทำโครงการ ปัญหาเหล่านี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ รับรู้แต่แรกแล้ว แต่กลับเพิกเฉย เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งด้วยวาจาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ตามบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาตามสัญญาให้ก่อสร้างถนนเป็นความยาว ๒๕๖ เมตร ซึ่งความยาวตามความเป็นจริง ถ้าจะให้ถึงจุดสิ้นสุดของงานมีความยาวทั้งสิ้น ๓๐๖ เมตร เกินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ๕๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งด้วยวาจากับผู้ควบคุมงานแล้ว โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งเป็นช่างผู้ควบคุมงานและเป็นตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการทำงาน เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข และจดบันทึกเหตุการณ์ไว้ในรายงานบันทึกประจำวัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ต่างรับทราบปัญหาโดยตลอดแต่ไม่เคยโต้แย้ง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขแบบและปริมาณงาน ในช่วงที่ ๒ และช่วงที่ ๓ ใหม่ทั้งหมด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ควบคุมงานใดๆ ก็ตามย่อมมีหน้าที่ต้องศึกษาแบบแปลนบัญชีแสดงปริมาณงานทันทีที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง และเมื่อพบปัญหาอุปสรรคควรหาทางแก้ไขโดยทันที โดยไม่ต้องรอให้ผู้รับจ้างแจ้งก่อน เนื่องจากเป็นความผิดและความเสียหายของราชการเอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ไม่ละเอียดรอบคอบต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จนนำไปสู่การแก้ไขข้อสัญญาจ้างเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีสามารถปฏิบัติงานได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากแบบแปลนและบัญชีแสดงปริมาณงานที่แก้ไขยังไม่เสร็จสมบูรณ์และยังไม่ผ่านการอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองหัวหิน หากผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างไปก่อนตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ สั่งการ และการแก้ไขดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองหัวหิน หรือมีรายละเอียดคลาดเคลื่อนจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ สั่งแก้ไขจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้มีการแก้ไขสัญญาเกี่ยวกับปริมาณงาน โดยทำเป็นบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยแก้ไขปริมาณงาน



/เป็นงาน...

เป็นงานช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๓๐๖ เมตร งานช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๓๓๔ เมตร หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นเนืองานในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ ปช ๕๒๑๐๔/๒๖๙๓ ไม่ลงวันที่ แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างงานงวดที่ ๑ ไม่ตรงตามสัญญา ส่วนงานงวดที่ ๒ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายค่างวดงานไม่สามารถดำเนินการข้ามงวดได้ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตามสัญญาจ้างเป็นการแบ่งการทำงานไว้จำนวน ๓ งวด และการส่งมอบงานในแต่ละงวดงานนั้น เป็นการแบ่งงวดงานตามเนืองานในแต่ละงวดอยู่แล้ว การทำงานในแต่ละงวดงานสามารถแบ่งแยกเนืองานออกจากกันได้ อีกทั้งเป็นผลสำเร็จของงานตามที่สัญญาจ้างระบุไว้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ตรวจรับงานจึงเป็นการไม่ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้มีการแบ่งงวดงานเป็นงวดๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการตรวจรับงานของหน่วยงานของรัฐ และเกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เป็นผู้รับจ้าง หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ส่งมอบงานอีกครั้งพร้อมกันทั้งหมด ๓ งวด ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เกินกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างรวม ๑๗ วัน แต่มีการตรวจรับงานในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ โดยผู้ฟ้องคดีไม่ทราบว่ามี การตรวจรับงาน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ ปช ๕๒๑๐๔/๕๐๒๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำการตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคิดค่าปรับจำนวน ๔๔ วัน เป็นเงินจำนวน ๗๘๖,๕๐๐ บาท แต่เนื่องจากค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีมติคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๗๑๕,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้แย้งการปรับแล้วแต่ต้องรับเงินในส่วนที่เหลือจากการปรับไว้ก่อน เพราะมีความจำเป็นต้องชำระค่าสินค้าและค่าแรงงานก่อสร้าง โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ปฏิเสธไม่ยินยอมเสียค่าปรับ พร้อมทั้งสงวนสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอันเหตุเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขปัญหาล่าช้ามาโดยตลอด เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาข้อ ๑๙ เรื่อง การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา และตามข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ตรวจรับมอบงานภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบ และไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงเหตุที่ไม่ตรวจรับหรือตรวจรับล่าช้า กลับปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึงเดือนเศษจึงจะมีการแจ้งว่างานชำรุด แต่ก็มีได้ระบุตำแหน่งและไม่ปรากฏรูปถ่ายตำแหน่งที่ชำรุด ทั้งที่ข้อเท็จจริงปรากฏเป็นประจักษ์ว่า ในช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการส่งมอบงานตามสัญญา นั้น ถนนเส้นดังกล่าวก็เปิดให้ประชาชนใช้สัญจรมาโดยตลอด หากมีความชำรุดเกิดขึ้นก็น่าจะเกิดขึ้นจากสภาพการใช้งานตามปกติของถนน การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็น



/การกระทำ...

การกระทำที่ไม่ชอบตามข้อ ๖๕ ของระเบียบดังกล่าว เพียงเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นไม่ต้องรับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมงานได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีการจัดทำรายงานบันทึกประจำวันซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในการทำงานตามสัญญาอันเป็นขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการย้อนหลังถึง ๑๑ เดือน ซึ่งที่ถูกต้องนั้นจะต้องบันทึกรายงานการทำงานตามสัญญาจ้าง ในลักษณะวันต่อวัน และจะต้องมีการลงนามในบันทึกควบคุมงานร่วมกันทั้งฝ่ายผู้ว่าจ้างและฝ่ายผู้รับจ้าง จึงจะเป็นรายงานการควบคุมงานประจำวันที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ แต่การจัดทำรายงานบันทึกควบคุมงานประจำวันบางส่วนเป็นเท็จ มีการจัดทำบันทึกเวลามีปัญหา อุปสรรค หรือมีเอกสารยืนยันที่ต้องรอการแก้ไขแต่ไม่บันทึกข้อเท็จจริงลงในรายงานประจำวัน เพื่อรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบข้อเท็จจริง เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖๖ ของระเบียบข้างต้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ไม่จัดทำรายงานประจำวันทุกวัน ไม่รายงานปัญหา อุปสรรคตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แต่กลับทำรายงานย้อนหลัง ๑๑ เดือน จึงทำให้รายงานคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง หรือแม้แต่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักการช่าง ซึ่งเป็นประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปรากฏว่าผู้ที่ลงลายมือชื่อในรายงานประจำวัน ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ กลับเป็นนายสัญญา สายน้ำผึ้ง ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวยังมิได้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการลงลายมือชื่อในเอกสารราชการ โดยบุคคลผู้ไม่มีอำนาจจึงเป็นเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งรายงานประจำวันไม่ระบุปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือสาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีได้หยุดงาน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาลงนามในรายงานประจำวันในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีจึงจำเป็นต้องระบุวันที่ตามความเป็นจริง เพราะเป็นการจัดทำรายงานประจำวันย้อนหลัง ๑๑ เดือน มาให้ลงลายมือชื่อรับทราบภายในวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ไม่ได้ลงรายละเอียดของปัญหาอุปสรรคตามที่ผู้ฟ้องคดีเคยแจ้งเป็นหนังสือให้รับทราบด้วย จึงถือเป็นการทำรายงานที่เป็นเท็จ ผู้ฟ้องคดีจึงลงรายละเอียดไปด้วย อันเป็นการยืนยันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ไม่ได้จัดทำบันทึกรายงานประจำวันเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคจริง เป็นการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีอย่างร้ายแรง และยังแจ้งซ่อมงานที่เสียหายไม่เสร็จในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ ตามสัญญาข้อ ๖ ได้ระบุไว้แล้วว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับประกันความเสียหายชำรุดบกพร่องภายใน ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้มอบงาน หากงานถูกต้องตามรูปแบบและข้อกำหนดก็ไม่มีเหตุผลใดที่ฝ่ายผู้ว่าจ้างจะไม่ตรวจรับหรือตรวจรับล่าช้าถึง ๔๐ วัน เหตุดังกล่าวเสมือนเป็นการกลั่นแกล้งหรือประวิงเวลาเพื่อจัดทำรายงานประจำวันเท่านั้น จึงส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบแล้วไม่พบรายงานการควบคุมงานประจำวันและรูปถ่ายการปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔



/ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖...

ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และเหตุที่รายงานประจำวันดังกล่าวเป็นเท็จจึงเกิดค่าปรับที่ไม่เป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินดอกเบี้ยที่ชำระค่าก่อสร้างล่าช้าในอัตรา ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของวงเงินค่าก่อสร้าง ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ รวมเป็นเงิน ๑๖๓,๐๗๗ บาท

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินค่าจ้างที่หักไว้เป็นเงินค่าปรับจำนวน ๗๑๕,๐๐๐ บาท

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน จำนวน ๗๑๕,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รวมเป็นเงิน ๑๙,๕๓๙ บาท

๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน จำนวน ๗๑๕,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

๕. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจัดเตรียม เอกสารเกี่ยวกับการฟ้องคดี ค่าเดินทางที่ใช้ในการติดต่อที่สำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ศาลปกครองชั้นต้น ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าจ้างในการดำเนินคดี รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๖. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าฤชาธรรมเนียมแทน ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่ง ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยเห็นว่า เมื่อข้อพิพาท ที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลมีคู่สัญญาตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ คือ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็น นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เป็นช่างผู้ควบคุมงานและชี้สถานที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เท่านั้น หาได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงไม่รับคำฟ้องที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ คงรับไว้เฉพาะคำฟ้องที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณา

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวหิน ๙๔ (แยกเข้าโรงเรียนแย้มสะอาด) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ จำนวนเงินค่าก่อสร้าง ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดๆ จำนวน ๓ งวด และงวดสุดท้ายภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งตามสัญญาข้อ ๑๕ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา



/และผู้ว่าจ้าง...

และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑๗,๘๗๕ บาท และเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้มีการแก้ไขสัญญาโดยการทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างดังกล่าว กรณีผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าพบปัญหาและอุปสรรคไม่ทราบแนวเขตที่ดิน ไม่ทราบความยาวถนนที่จะทำการก่อสร้าง หรือแม้แต่พื้นที่ก่อสร้างมีเสาไฟหรือสายโทรศัพท์ สายเคเบิล กีดขวางการทำงานตามหนังสือของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ นั้น ก่อนที่จะมีการดำเนินการประมูลงาน เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะนำผู้เข้าร่วมประมูลไปดูสถานที่และชี้จุดแนวสถานที่ที่จะก่อสร้างตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้ฟ้องคดีและผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่นๆ ย่อมทราบปัญหาและอุปสรรคของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง แต่ไม่มีผู้ประมูลงานรายใดรวมถึงผู้ฟ้องคดีมีการคัดค้านเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง ในการทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีก็รับมอบสถานที่ก่อสร้างโดยมิได้มีการคัดค้าน เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินงานตามสัญญา และเมื่อการทำงานผ่านไปเป็นระยะเวลาประมาณ ๔ เดือน จึงพบปัญหาถนนส่วนหนึ่งรูกำที่ดินส่วนบุคคล และได้แจ้งปัญหาและอุปสรรคให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและพบว่าแนวถนนส่วนหนึ่งรูกำที่ดินส่วนบุคคลจริง จึงได้เจรจากับเจ้าของที่ดินเพื่อให้อุทิศที่ดินเป็นทางสาธารณะ แต่เจ้าของที่ดินไม่ยินยอม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้พิจารณาแก้ไขสัญญาโดยลดความกว้างของผิวจราจร และเพิ่มความยาวถนนช่วงที่ ๒ ถึงช่วงที่ ๓ เพื่อให้ได้พื้นที่งานตามสัญญาจ้างเท่าเดิม ซึ่งการแก้ไขสัญญานั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองหัวหินต้องใช้เวลาดำเนินการเป็นระยะเวลานาน แต่การก่อสร้างถนนเป็นสาธารณูปโภคที่สำคัญ หากดำเนินการล่าช้าก็จะเกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนและอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนได้ ผู้ฟ้องคดีและผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกัน คือ ให้แก้ไขโดยลดความกว้างของผิวจราจรและเพิ่มความยาวของผิวจราจรเพื่อให้ได้พื้นที่ถนนตามสัญญา ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำบันทึกเพื่อยืนยันให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการทำถนนตามขนาดความกว้างยาวตามที่ได้ประชุมหารือร่วมกันก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจร และในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาและจัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญานั้น ผู้ฟ้องคดียังคงทำงานตามปกติตามที่ผู้ควบคุมงานได้ทำบันทึกข้อความที่ ปช. ๕๒๑๐๕.๓/ไม่ลงเลขที่ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ ซึ่งเป็นเนื้อที่งานในงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) และงานงวดที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าไม่สามารถตรวจรับได้เนื่องจากเป็นการส่งงานข้ามงวด และยังเป็นเนื้องานในงวดสุดท้าย ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วถูกต้องตามแบบแปลนและสัญญาจ้างรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ของสัญญา นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ตามเอกสารการประมูลและสัญญาจ้างไม่ได้ระบุให้



/ผู้รับจ้าง...

ผู้รับจ้างสามารถส่งและเบิกเงินข้ามงวดงานได้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องส่งงานตามลำดับในแต่ละงวด เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดการส่งงานและเบิกจ่ายเงินออกเป็น ๓ ช่วง เนื่องจากงานในช่วงที่ ๒ และช่วงที่ ๓ เป็นการก่อสร้างถนนในช่องทางที่คับแคบและเป็นบริเวณที่มีประชาชนใช้ทางสัญจรเป็นจำนวนมากกว่าถนนช่วงที่ ๑ ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้ทางสัญจรน้อยกว่า ปรากฏตามสำเนาแบบโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทอระบายน้ำ เลขที่แบบ ๖๗/๒๕๕๖ และเพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรในถนนเส้นทางดังกล่าวจึงได้กำหนดให้มีการแบ่งงวดงาน ออกเป็น ๓ ช่วง เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาอันจะส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ผู้ฟ้องคดี ก็ทราบข้อกำหนดในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า เมื่อสัญญาได้กำหนดไว้ชัดเจนให้ผู้ฟ้องคดีส่งงานและเบิกเงินในงวดที่ ๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำการ ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. และทอระบายน้ำ ช่วงที่ ๓ แล้วเสร็จทั้งหมดถูกต้องตามแบบแปลน และสัญญาจ้างพร้อมหนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีจะต้องเคารพการปฏิบัติตามสัญญาโดยเคร่งครัดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ และความปลอดภัยของประชาชนด้วย ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) นั้น ผู้ฟ้องคดียังทำงานไม่แล้วเสร็จ โดยในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ยังคงมีการเทคอนกรีตถนนช่วงที่ ๓ (งวดงานที่ ๑) อยู่ จึงเป็น การส่งมอบงานโดยไม่สุจริต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ พบว่าผู้ฟ้องคดียังทำงานไม่เรียบร้อย เช่น ฝาบ่อพักเล็กยังไม่มี รางวิแตกหัก ฝาบ่อพักเล็กแตกร้าว ผิวจราจรกับฝาบ่อพักใหญ่ไม่เรียบเสมอกัน ระดับปลายถนนที่ยกสูงผิดปกติ จากระดับดินเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขก่อนแล้วให้ผู้ฟ้องคดี ทำหนังสือส่งงานใหม่ โดยให้ระบุว่าเป็นการส่งมอบงานครั้งที่ ๒ ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประสานด้วยวาจากับผู้ฟ้องคดีในขณะที่ตรวจพบความบกพร่องเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไข และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้พ่นสีแดงเป็นตัวเลขเพื่อระบุตำแหน่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขงาน ที่ไม่เรียบร้อยพร้อมกับแจ้งผลการตรวจรับให้ผู้ฟ้องคดีทราบปรากฏตามภาพถ่ายและตามหนังสือ เทศบาลเมืองหัวหิน ที่ ปข ๕๒๑๐๔/๓๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งผลการ ส่งมอบงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทอระบายน้ำ ซอยหัวหิน ๙๔ (แยกโรงเรียน แยมสะอาด) กรณีที่ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานและส่งหนังสือทวงถามการตรวจรับงานอีกหลายครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ทำการตรวจรับ นั้น เนื่องจากผู้ฟ้องคดีส่งเพียงหนังสือทวงถามในประเด็นที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำหนังสือตอบไปแล้ว และผู้ฟ้องคดีไม่ยอมส่งมอบงานเป็นหนังสือโดยระบุว่าเป็น การส่งมอบงานครั้งที่ ๒ ซึ่งมีผลต่อการคำนวณค่ารับของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าตรวจสอบงานจ้างก็พบว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขงานจ้างให้เรียบร้อย กล่าวคือ การซ่อมแซมของผู้ฟ้องคดีได้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมน้ำฉาบปิดรอยร้าวเท่านั้น ฝาบ่อที่แตกร้าวก็ใช้



/เพียงปูนซีเมนต์...

เพียงปูนซีเมนต์ผสมน้ำฉาบปิดงานเพื่อปรับระดับให้เสมอกันเท่านั้น ซึ่งตามหลักทางวิศวกรรมและวิชาช่างที่ดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะต้องสกัดส่วนงานที่แตกร้าออกและทำการหล่อใหม่ กรณีฝ่าฝืนพักวางระบายน้ำรูปตัววีมีขนาดเล็กกว่าบ่อพักรางวี ผู้ฟ้องคดีจะต้องหล่อฝาบ่อพักใหม่เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่สามารถตรวจรับงานจ้างได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการพนสีดำเป็นตัวเลขเพื่อระบุตำแหน่งงานที่ไม่เรียบร้อยให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขอีกครั้งหนึ่งในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายเอกสารท้ายคำให้การ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการตรวจรับงานในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาค่าปรับโดยคำนวณจากความล่าช้าในการทำงานของผู้ฟ้องคดี โดยสรุปจำนวนวันที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานเกินระยะเวลาในสัญญาจ้าง (สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗) ดังนี้ ๑. วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ รวม ๒๑ วัน ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ช่างผู้ควบคุมงานรายงานว่างานเสร็จแต่ยังไม่เรียบร้อย วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ (คำนวณค่าปรับ) ๒. วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รวม ๒๗ วัน เป็นระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของช่างผู้ควบคุมงาน (ไม่คำนวณค่าปรับ) ๓. วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รวม ๗ วัน เป็นระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานที่ไม่เรียบร้อย (คำนวณค่าปรับ) ๔. วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ รวม ๒๕ วัน เป็นระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของช่างผู้ควบคุมงาน (ไม่คำนวณค่าปรับ) ๕. วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๔ วัน เป็นระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานที่ไม่เรียบร้อย (คำนวณค่าปรับ) ๖. วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๘ วัน เป็นระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของช่างผู้ควบคุมงาน และแจ้งผู้รับจ้างซ่อมแซมงานไม่เรียบร้อย (ไม่คำนวณค่าปรับ) ๗. วันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๒ วัน เป็นระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานที่ไม่เรียบร้อย (คำนวณค่าปรับ) รวมระยะเวลาคำนวณค่าปรับ ๔๔ วัน เป็นจำนวนเงิน ๗๘๖,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑ ของวงเงินตามสัญญา ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๑ กำหนดว่า หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง... เมื่อค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีมติให้คิดค่าปรับเป็นเงินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๗๑๕,๐๐๐ บาท ปรากฏตามหนังสือของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ และใบตรวจรับงานจ้างเหมา ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือที่ ปช ๕๒๑๐๔/๕๐๒๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ แจ้งการปรับให้ผู้ฟ้องคดีทราบ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ขอโต้แย้งการกระทำและขอสงวนสิทธิที่ไม่ชำระค่าปรับ และขอสงวนสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับ



/ความเสียหาย...

ความเสียหาย นั้น แม้จะเป็นการปฏิบัติตามสัญญา แต่เป็นสัญญาทางปกครองอาศัยอำนาจภายใต้บังคับของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะต้องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจึงเป็นคำสั่งทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีต้องอุทธรณ์กรณีค่าปรับต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อน เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ กรณีตามสัญญาข้อ ๑๙ เรื่อง การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา และตามข้อ ๑๓๒ ของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คิดค่าปรับนั้นเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาและตามระเบียบของทางราชการ เหตุที่การทำงานของผู้ฟ้องคดีล่าช้าล้วนแต่เป็นความผิดและความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ ในหลายครั้งผู้ฟ้องคดีทำงานโดยไม่สุจริต เช่น ความหนาของชั้นดินลูกรังตามสัญญาจ้างระบุความหนาของดินลูกรัง ๑๕ เซนติเมตร แต่เมื่อทำการสำรวจเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีลงดินลูกรังซึ่งมีชั้นความหนาเพียง ๑๐ ถึง ๑๒ เซนติเมตร ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานทั้งหมด โดยให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการเทดินลูกรังเพิ่มและทำการบดอัดใหม่เพื่อให้ได้ความหนาของชั้นดินลูกรังให้ตรงตามสัญญา จากสาเหตุดังกล่าวทำให้การทำงานของผู้ฟ้องคดีล่าช้าประการหนึ่ง อีกทั้งเครื่องจักรในการทำงานของผู้ฟ้องคดียังไม่มีความพร้อมในการทำงาน เช่น ใช้รถบดถนนขนาดเล็ก ขนาดไม่เกิน ๒ ตัน มาบดอัดถนนโครงการก่อสร้างดังกล่าวทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการบดอัดนาน ความหนาแน่นของชั้นดินที่บดอัดยังไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งผู้ฟ้องคดีควรจะต้องใช้รถบดอัด ขนาดตั้งแต่ ๕ ตัน ขึ้นไป ผู้ฟ้องคดีหยุดงานบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนบริเวณถนนบ่อฝ้ายแยก ๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ย้ายคนงานไปทำงานที่โครงการดังกล่าว และหยุดงานก่อสร้างตามสัญญาพิพาท ความล่าช้าล้วนเกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบราชการโดยไม่ตรวจรับงานภายในเวลา ๓ วัน นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานทั้ง ๓ งาน ในครั้งแรกตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ช่างผู้ควบคุมงานได้ไปตรวจสอบงานจ้างแล้วพบว่า งานที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบยังไม่เรียบร้อยและได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ช่างผู้ควบคุมงานได้ไปตรวจสอบว่างานเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาในวันดังกล่าวแล้ว จึงได้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณาตรวจรับงาน ซึ่งประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ และประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้นัดตรวจรับงานในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เนื่องจากวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ วันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตีตราขาด วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ลาพักก่อน จึงได้นัดตรวจรับงานในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้ตั้งใจให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และในช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงาน



/แม้นน...

แม้ถนน ค.ส.ล. ดังกล่าวได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ความชำรุดที่เกิดขึ้นไม่น่าจะต้องเกิดขึ้นตามสภาพการใช้งานตามปกติของถนน เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับถนนที่มีผู้รับจ้างรายอื่นทำการก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียงซึ่งเปิดใช้งานก่อนถนนที่ผู้ฟ้องคดีสร้างมาประมาณ ๒ ปี ก็ยังไม่ชำรุดเท่าถนนที่ผู้ฟ้องคดีสร้างเพียงไม่กี่เดือน ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีการจัดทำบันทึกการทำงานประจำวันย้อนหลัง ๑๑ เดือน รายงานประจำวันบางส่วนเป็นเท็จ และรายงานประจำวันจะต้องมีการลงนามในบันทึกควบคุมงานร่วมกันทั้งสองฝ่ายจึงจะเป็นรายงานประจำวันที่ถูกต่อนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตามข้อ ๖๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวโดยสรุป คือ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่คุมงานจ้างให้เป็นไปตามรูปแบบ รายละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญา ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตลอดเวลาอายุสัญญา มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร พร้อมบันทึกการปฏิบัติงานตลอดสัญญาเป็นรายวัน และทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างขณะปฏิบัติงานและในการตรวจรับงานแต่ละครั้ง ผู้ควบคุมงานได้บันทึกรายงานประจำวันทุกวันโดยจะเห็นได้ว่า รายงานประจำวันเป็นเอกสารฝ่ายเดียวและเป็นเอกสารภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และระเบียบดังกล่าวก็ไม่ได้กำหนดว่ารายงานประจำวันของผู้ควบคุมงานจะต้องมีการลงนามในบันทึกควบคุมงานร่วมกันทั้งฝ่ายผู้ว่าจ้างและฝ่ายผู้รับจ้างจึงจะเป็นรายงานการควบคุมงานประจำวันที่ถูกต้อง ส่วนการที่ผู้ควบคุมงานให้ผู้ฟ้องคดีมาลงชื่อในรายงานประจำวันย้อนหลังก็เพื่อต้องการให้ผู้ฟ้องคดีทราบเท่านั้น และรายงานประจำวันถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการ ผู้ฟ้องคดีจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความใดๆ ในเอกสารของทางราชการมิได้ การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ได้เข้ามาลงนามในรายงานประจำวันในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ และผู้ฟ้องคดีจำเป็นต้องระบุวันที่ตามความเป็นจริงเพราะเป็นการจัดทำรายงานประจำวันย้อนหลัง ๑๑ เดือน นั้น จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและผิดระเบียบของทางราชการ เมื่อผู้ควบคุมงานเห็นว่ารายงานประจำวันดังกล่าวเป็นรายงานที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้มีการเขียนข้อความเพิ่มเติมในรายงานประจำวัน ผู้ควบคุมงานจึงได้จัดทำรายงานประจำวันขึ้นใหม่โดยมีเนื้อความตามรายงานของผู้ควบคุมงานฉบับเดิม จึงไม่ทำให้รายงานประจำวันคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงแต่ประการใด การลงลายมือชื่อของนายสัญญา สายน้ำผึ้ง ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ นั้น เป็นการลงนามในฐานะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการช่าง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ควบคุมงานและเป็นการลงลายมือชื่อเพื่อทราบเท่านั้น โดยผู้ควบคุมงานจะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามความเหมาะสม มิใช่เป็นการลงลายมือชื่อในฐานะประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อันจะมีผลต่อการตรวจรับการจ้างของผู้ฟ้องคดี ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้จัดทำบันทึก



/รายงาน...

รายงานประจำวันเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ควบคุมงานได้นำผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานของผู้ฟ้องคดีรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบทุกสัปดาห์แล้ว โดยเสนอในรูปแบบของรายงานประจำสัปดาห์ตามหนังสือสรุปผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มีเจตนาถ่วงล่าช้าหรือต้องการประวิงเวลาให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเรื่องการเบิกจ่ายเงินที่ล่าช้าแต่ประการใด แต่เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบงานจ้างแล้วพบว่างานไม่เรียบร้อยจริง และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงาน ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ใช้ปูนซีเมนต์ผสมน้ำฉาบงานที่แตกร้าวเท่านั้น ไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คิดค่าปรับตามสัญญาด้วยเหตุที่เกิดจากการกระทำที่ผิดพลาดและความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเอง จะต้องคิดเป็นค่าปรับพร้อมทั้งหักเงินจากเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการอาศัยสิทธิที่ขอบด้วยระเบียบราชการ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและข้อสัญญาแล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ หรือไม่ หากผู้ฟ้องคดีผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิหักเงินค่าปรับจากเงินค่าจ้างก่อสร้างได้หรือไม่ เพียงใด โดยเห็นว่า ลักษณะงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวหิน ๙๔ (แยกโรงเรียนแย้มสะอาด) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีลักษณะเนื้องานที่มีขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งสามงวด มิได้เป็นลักษณะที่แยกทำให้เสร็จสมบูรณ์เป็นงวดๆ งาน และในสัญญาดังกล่าวก็ได้ปรากฏว่าได้มีการกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องปรับผู้ฟ้องคดีเมื่อทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดในระยะเวลาในงวดงานใดงวดงานหนึ่งตามที่กำหนด แต่สัญญานั้นได้กำหนดค่าปรับเอาไว้เมื่อล่วงเลยระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามสัญญา การที่กำหนดงวดงานไว้ในข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ก็เพื่อกำหนดขั้นตอนการทำงานและกรอบระยะเวลาการทำงานไว้ให้ชัดเจน และเพื่อประโยชน์ที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างทำงานเป็นระยะเพื่อผลสำเร็จของงานจ้าง และคุณภาพของงานที่จ้าง สัญญาดังกล่าวจึงถือเป็นงานจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดในคราวเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้างจึงต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของการจ้างตามสัญญาจ้างทั้งหมด ประกอบกับในสัญญาจ้างมิได้ระบุให้มีการเบิกเงินข้ามงวดได้ อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ ปข ๕๒๑๐๔/๒๖๙๓ ไม่ลงวันที่ แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างงานงวดที่ ๑ ไม่ตรงตามสัญญา ส่วนงานงวดที่ ๒ ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงานงวดที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ อันเป็นระยะเวลาภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาของสัญญาจ้างดังกล่าวก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่อาจดำเนินการตรวจรับงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๖๕ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕



/และการที่...

และการที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ส่งมอบงานอีกครั้งพร้อมกัน ทั้ง ๓ งาน ซึ่งช่างผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบพบว่า ผู้ฟ้องคดียังทำงานไม่เรียบร้อย เช่น ฝาบ่อพักเล็ก ยังไม่มี รางวีแตกหัก ฝาบ่อพักเล็กแตกกร้าว ผิดจรรยาบรรณกับฝาบ่อพักใหญ่ไม่เรียบเสมอกัน ระดับ ปลายถนนที่ยกสูงผิดปกติจากระดับดินเดิม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจ้งผลการส่งมอบงานจ้าง โดยระบุว่า จากการตรวจสอบของช่างผู้ควบคุมงาน ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่งานไม่เรียบร้อยมีข้อบกพร่อง ดังนี้ ๑. รางวีและฝาบ่อพักเล็กแตกหัก ๒. ผิดจรรยาบรรณกับฝาบ่อพักใหญ่ไม่เรียบเสมอ และระดับ ปลายถนนที่ยกสูงผิดปกติจากระดับดินเดิม จึงให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยโดยเร็ว และหากดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งส่งมอบงานโดยให้ระบุว่าเป็นการส่งมอบงานครั้งที่ ๒ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ พิจารณาตรวจรับงานต่อไป และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้พินิจแสดงเป็นตัวเลขเพื่อระบุตำแหน่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขงานที่ไม่เรียบร้อย แม้ผู้ฟ้องคดี จะกล่าวอ้างว่า ภาพถ่ายไม่บ่งชี้ว่า เป็นภาพถ่ายของถนนเส้นใด และเป็นการถ่ายภาพเมื่อใด ทั้งการ พ้นหมายเลขกำกับที่ฝาบ่อพักก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้กระทำเมื่อใดและในถนนเส้นใดก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านคำให้การว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกข้อกล่าวอ้างว่างานไม่เรียบร้อย มีข้อบกพร่องโดยที่ไม่ได้ระบุให้ผู้ฟ้องคดีทราบเลยว่ารางวีและฝาบ่อพักเล็กแตกหัก กับผิดจรรยา บรรณฝาบ่อพักใหญ่ไม่เรียบเสมอ ระดับปลายถนนที่ยกสูงผิดปกติจากระดับดินเดิมที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวถึงนั้นเป็นความบกพร่องของการก่อสร้างในช่วงใด บริเวณใด ซึ่งถนนที่ก่อสร้างตามสัญญา นี้ มีความยาวรวมทั้งสามช่วงยาว ๗๓๒ เมตร ซึ่งเป็นการยอมรับโดยปริยายว่าภาพถ่ายดังกล่าว เป็นภาพถ่ายจากถนน ค.ส.ล. ซอยหัวหิน ๙๔ (แยกโรงเรียนแย้มสะอาด) ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดี ส่วนนี้ฟังไม่ขึ้น สำหรับการที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยอมรับว่าผู้ฟ้องคดีทำงาน แล้วเสร็จในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น ในวันดังกล่าวได้มีการตรวจสอบจากช่างผู้ควบคุมงาน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่งานไม่เรียบร้อยมีข้อบกพร่อง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียังคงต้องดำเนินการแก้ไขงานที่รับจ้างให้เรียบร้อยถูกต้องให้แล้วเสร็จ สมบูรณ์ทั้งหมดตามแบบแปลนตามสัญญา กรณียังถือไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานแล้วเสร็จในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และการที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ แจ้งการ ช่อมแซมงานที่เสียหายแล้วเสร็จและขอให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจรับ งานก่อสร้างดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตรวจรับงานปรากฏตามใบตรวจรับ งานจ้างเหมา ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งโดยปกติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทราบการส่งมอบงาน ตามข้อ ๖๕ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น



/พ.ศ. ๒๕๓๕...

พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือส่งมอบงาน ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ และในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ลาพักผ่อน อีกทั้งระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่เร่งรัดให้มีการตรวจรับงานให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วเท่านั้น กรณีจึงเป็นการตรวจการจ้างที่ถูกต้องตามข้อ ๖๕ (๓) และ (๔) ของระเบียบดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เมื่อสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามใบตรวจรับงานจ้างเหมา ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและจะต้องชำระค่าปรับตามข้อ ๑๕ ของสัญญา ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงส่งมอบงานล่าช้ากว่าระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นจำนวน ๑๐๕ วัน แต่เมื่อหักจำนวนวันที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงานจ้างที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกไปจำนวน ๖๑ วัน จึงคงเหลือจำนวนวันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้างทั้งหมดเกินกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นจำนวน ๔๔ วัน ซึ่งต้องชำระค่าปรับเป็นเงินวันละ ๑๗,๘๗๕ บาท รวมเป็นเงิน ๗๘๖,๕๐๐ บาท ซึ่งตามสัญญาพิพาทได้กำหนดวงเงินค่าก่อสร้างไว้จำนวน ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท กรณีนี้ค่าปรับจึงเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีมติให้คิดค่าปรับเป็นเงินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๗๑๕,๐๐๐ บาท จึงไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง กรณีจึงขอด้วยสัญญาข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้าง ประกอบกับข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิหักเงินค่าปรับจำนวน ๗๑๕,๐๐๐ บาท จากเงินค่าจ้างก่อสร้างจำนวน ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์โดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับคำฟ้องและคำคัดค้านคำให้การ ในชั้นการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น และอุทธรณ์ว่า สัญญาจ้างกำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดๆ จำนวน ๓ งวด คือ งวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ งวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และงวดสุดท้ายภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงกันเป็นสัญญาแล้วว่า หากผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานแล้วเสร็จตามที่ตกลงไว้ ผู้ฟ้องคดีสามารถเบิกเงินค่าจ้างได้ ในสัญญาไม่ได้ระบุว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องทำงานให้เสร็จตามลำดับงวด จากงวดที่ ๑ ถึงงวดสุดท้ายไว้ตามลำดับ ประกอบกับเมื่อพิจารณาแบบแปลนแผนผัง ในข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๑ แบบรูป ในแผนที่ ๑/๘ ซึ่งได้แสดงแผนที่ตั้งโครงการ จะเห็นได้ว่าแม้งานดังกล่าวจะเป็นงานก่อสร้างที่อยู่ในสัญญาจ้างฉบับเดียวกันก็ตาม แต่งานก่อสร้างถนนในช่วงที่ ๑ ช่วงที่ ๒ และช่วงที่ ๓ เนื่องจากการก่อสร้างจะมีลักษณะที่แยกงานออกจากกันอย่างชัดเจน



/โดยเฉพาะงาน...

โดยเฉพาะงานในช่วงที่ ๓ นั้น มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการก่อสร้างแยกออกจากงานในช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ ไม่ได้มีพื้นที่ติดต่อกันแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้กำหนดเนื้องานเป็นช่วงๆ และแบ่งการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้วางหลักไว้ว่า เมื่อเป็นงานก่อสร้างถนนเส้นเดียวกัน จึงไม่ให้มีการแบ่งงานออกเพื่อเป็นการแบ่งการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะเป็นการทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ชอบด้วยระเบียบราชการนั้นเอง ดังนั้น การก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าวจึงได้กำหนดงานก่อสร้างไว้เป็นช่วง จำนวน ๓ ช่วง และสามารถเบิกเงินค่าจ้างได้เป็น ๓ งวด อีกทั้งการกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างหรือพื้นที่การก่อสร้างเป็นช่วงๆ หรือการกำหนดงวดการจ่ายเงินค่าจ้างนั้น ก็เป็นการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนการทำสัญญาจ้างของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสิ้น สัญญาไม่ได้ระบุไว้เป็นข้อห้าม ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถเบิกเงินข้ามงวดได้ ซึ่งการทำงานก่อสร้างตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและมีช่างควบคุมงานอยู่บริเวณสถานที่ก่อสร้างอีก ๓ คน คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงมือทำงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จตามงวดงาน ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างจำนวนหลายวัน มีคนงานก่อสร้าง มีเครื่องจักรกล ปฏิบัติงานอยู่หน้างานก่อสร้าง แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่เคยมีหลักฐานเป็นการโต้แย้ง หรือหักท้วงหรือห้ามปราม หรือการสั่งให้ระงับการทำงานไม่ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานนั้นแต่อย่างใด แต่ได้ควบคุมงานก่อสร้างในแต่ละงวดงานในแต่ละวันตามปกติ การกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างปกติของการควบคุมงาน จนผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตว่าการทำงานก่อสร้างเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามสัญญา และแม้จะเป็นการก่อสร้างในแต่ละช่วงงานหรือแต่ละงวดงานที่ไม่เรียงตามงวดงาน ผู้ฟ้องคดีก็สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ การไม่เคยโต้แย้งหรือหักท้วง หรือห้ามปราม หรือการสั่งให้ระงับการทำงาน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ดังกล่าว ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีสามารถทำได้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ยอมรับการกระทำในการก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีโดยปริยายแล้ว ส่วนที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับโดยปริยายว่าภาพถ่ายดังกล่าวเป็นพยานและหลักฐานที่สำคัญที่ใช้ในการวินิจฉัยว่างานก่อสร้างตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานแล้วเสร็จถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญาแล้วหรือไม่ โดยการนำพยานหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งคัดค้านไว้อย่างชัดเจนนั้น มาประกอบการวินิจฉัย โดยการวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นการยอมรับโดยปริยายดังกล่าว จึงเป็นการวินิจฉัยที่ขัดแย้งกับเจตนาของผู้ฟ้องคดีที่ได้ยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้อย่างสิ้นเชิง และสาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีต้องมีหนังสือส่งมอบงาน ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ก็เพราะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ที่แจ้งให้หาหนังสือส่งมอบงานอีกครั้ง เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง โดยได้รับแจ้งว่าเพื่อให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบหนังสือมีความต่อเนื่องกัน



/และมี...

และมีหลักฐานนำมาประกอบการเบิกเงินค่าจ้าง ผู้ฟ้องคดีเข้าใจโดยสุจริตว่าเป็นคำแนะนำที่ชอบด้วยระเบียบภายในของทางราชการที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จึงยอมทำตามคำแนะนำดังกล่าว ทั้งนี้ เพราะระยะเวลาที่ล่วงเลยมานับแต่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานครบทั้งสามงวดตามหนังสือส่งมอบงาน ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ รวมแล้วเป็นเวลา ๘๖ วัน ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานเรียบร้อยไปแล้ว แต่ต้องมาเสียเวลาล่าช้าออกไป ผู้ฟ้องคดีประสงค์ในเงินค่าจ้างที่ควรได้รับโดยชอบตามสัญญา แต่ตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ความล่าช้าเกิดมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดในเรื่องการสำรวจถนนโครงการที่รูก่อไปในที่ดินของเอกชน หรือเรื่องปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับการต้องขนย้ายเสาไฟฟ้า เสาโทรศัพท์ สายสัญญาณเคเบิลต่างๆ และระบบท่อน้ำประปา ซึ่งปัญหาอุปสรรคดังกล่าวทำให้มีผลกระทบต่องานก่อสร้างทั้งสิ้น ประกอบกับข้อเท็จจริงในกรณีเกี่ยวกับการเขียนรายงานการก่อสร้างประจำวันและรายงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องมีประกอบโครงการก่อสร้างของงานราชการ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในขั้นตอนของการจัดทำฎีกาเบิกเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้ได้ เพราะในฎีกาเบิกจ่ายเงินไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานการจัดทำบันทึกรายงานประจำวันของช่างควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ในคดีนี้ ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมที่จะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในบันทึกรายงานการก่อสร้างประจำวันให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการย้อนหลัง เพราะเห็นว่าไม่ถูกต้อง และได้ลงลายมือชื่อโดยการตกเติมข้อความอันเป็นความจริงไว้ในบันทึกรายงานดังกล่าว จึงทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างว่าต้องจัดทำบันทึกรายงานการก่อสร้างประจำวันขึ้นใหม่

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เป็นไปตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้อุทธรณ์ว่า คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่มีประเด็นใดที่ต่างไปจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ยกขึ้นกล่าวอ้างในคำฟ้อง และไม่อาจทำให้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีนี้เปลี่ยนไป ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาแล้ว และเมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินค่าจ้างเป็นค่าปรับตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๗๑๕,๐๐๐ บาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอถือคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นเอกสารประกอบคำแก้อุทธรณ์ด้วย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น



/คดีนี้...

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้าน คำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์แล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ขอยหัวหิน ๙๔ (แยกเข้าโรงเรียนแย้มสะอาด) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ จำนวนเงินค่าก่อสร้าง ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ และจะต้องทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สัญญาดังกล่าวมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เป็นช่างผู้ควบคุมงานและชี้สถานที่ก่อสร้างตามคำสั่งเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ ๑๐๐๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ และคำสั่งเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ ๑๓๑๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ในระหว่างทำการก่อสร้างงานในช่วงที่ ๑ ซึ่งอยู่ในเนืองานของงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีตรวจพบปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการทำงานหลายประการ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผ่านทางผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ว่า ตามบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาตามสัญญาให้ก่อสร้างถนนเป็นความยาว ๒๕๖ เมตร ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วความยาวถ้าจะให้ถึงจุดสิ้นสุดของงานมีความยาวทั้งสิ้น ๓๐๖ เมตร เกินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ๕๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งเรื่องมีปัญหความยาวของถนนด้วยวาจาให้กับผู้ควบคุมงานแล้วประมาณ ๑๕ วัน ก่อนหน้าที่จะมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพราะจะมีผลกับบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา รวมถึงระยะเวลาในการก่อสร้างและระดับก่อสร้างจริง จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ว่าจ้างสรุปปัญหาดังกล่าวเพื่อผู้ฟ้องคดีจะได้ดำเนินงานขั้นตอนต่อไปอย่างถูกต้องตามสัญญา หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รวม ๔ ฉบับ คือ ฉบับลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ และลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทวงถามถึงความคืบหน้าการทำเอกสารปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคางานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขอให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๗ ในเนืองานช่วงที่ ๒ และช่วงที่ ๓ และได้มีการแก้ไขสัญญาด้วยการทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไขปริมาณงานเป็นงานช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๓๐๖ เมตร งานช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๓๓๔ เมตร ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน



/๒๕๕๗...

๒๕๕๗ ขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ และเบิกเงินค่าก่อสร้าง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ ปช ๕๒๑๐๔/๒๖๙๓ ไม่ลงวันที่ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างงานงวดที่ ๑ ไม่ตรงตามสัญญา คือ เป็นการส่งงานข้ามงวดและยังเป็นเนื้องานในงวดสุดท้าย ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วถูกต้องตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ส่วนงานงวดที่ ๒ ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย ซึ่งการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายค่างวดงานไม่สามารถดำเนินการข้ามงวดได้ จึงให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ ๑ และงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ให้เรียบร้อยและแจ้งส่งมอบงาน โดยให้ระบุว่าเป็นการส่งมอบงานครั้งที่ ๒ เพื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ พิจารณาตรวจรับงานต่อไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ส่งมอบงานอีกครั้ง พร้อมกันทั้งหมด ๓ งวด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ ปช ๕๒๑๐๔/๓๕๙๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจ้งผลการส่งมอบงานจ้าง โดยระบุว่า จากการตรวจสอบของช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่งานไม่เรียบร้อยมีข้อบกพร่อง ดังนี้ ๑. รางวิและฝาปิดเล็กแตกหัก ๒. ฝัวจรจกรกับฝาปิดหักใหญ่ ไม่เรียบเสมอ และระดับปลายถนนที่ยกสูงผิดปกติจากระดับดินเดิม ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทวงถามเรื่องรายงานประจำวัน ผลการตรวจรับงาน ชี้แจงงานที่ชำรุดซ่อมแซมแล้วเสร็จ และทวงถามความคืบหน้าในการตรวจรับงาน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ แจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซ่อมแซมงานที่เสียหายแล้วเสร็จและขอให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว และขอสงวนสิทธิที่จะไม่ชำระค่าปรับและขอสงวนสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายด้วย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ตรวจรับงานปรากฏตามใบตรวจรับงานจ้างเหมา ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเกินกำหนดรวมจำนวนวันทั้งหมด ๑๐๕ วัน และเมื่อหักจำนวนวันที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๖๑ วัน รวมคิดค่าปรับ ๔๔ วัน ค่าปรับวันละ ๑๗,๘๗๕ บาท เป็นจำนวนเงิน ๗๘๖,๕๐๐ บาท แต่เนื่องจากค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีมติคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๗๑๕,๐๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำการตรวจรับเป็นที่ถูกต้องตรงตามสัญญาแล้ว เห็นสมควรจ่ายเงินจำนวน ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท ให้กับผู้ฟ้องคดีต่อไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ ปช ๕๒๑๐๔/๕๐๒๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หักเงินค่าจ้างเป็นค่าปรับจำนวน ๗๑๕,๐๐๐ บาท และได้จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยที่ชำระค่าก่อสร้างล่าช้าในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของวงเงินค่าก่อสร้าง ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท



/นับตั้งแต่...

นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ รวมเป็นเงิน ๑๖๓,๐๗๗ บาท คืนเงินค่าจ้างที่หักไว้เป็นเงินค่าปรับจำนวน ๗๑๕,๐๐๐ บาท ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๗๑๕,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รวมเป็นเงิน ๑๙,๕๓๙ บาท และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๗๑๕,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นฟ้องด้วยกับคำพิพากษาของ ศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดมาเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยของจำนวนเงินค่าจ้างที่ชำระล่าช้าตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องคืนเงิน ค่าจ้างที่หักไว้เป็นค่าปรับหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนี้มีได้กำหนดลงไว้ หรือจะอนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวง ก็ไม่ได้ใช้ ท่านว่าเจ้าหนี้อย่อมจะเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพลัน และฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะชำระหนี้ ของตนได้โดยพลันดุจกัน มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลัง แล่นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาที่ผิดนัด ร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบ ด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๕ กำหนดว่า คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ดังนี้ ... (๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด (๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดใน สัญญาแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น ... สัญญาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ข้อ ๔ กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลง รับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท... และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. และท่อ ระบายน้ำช่วงที่ ๓ แล้วเสร็จทั้งหมดถูกต้องตามแบบแปลนและสัญญาจ้างพร้อมหนังสือรับรอง ของวิศวกรผู้ควบคุมงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน



/๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท...

๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำช่วงที่ ๒ แล้วเสร็จทั้งหมดถูกต้องตามแบบแปลนและสัญญาจ้างพร้อมหนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำช่วงที่ ๑ แล้วเสร็จและทำการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยถูกต้องตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง พร้อมหนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมงาน และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และข้อ ๕ กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงาน ที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗...

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวหิน ๙๔ (แยกเข้าโรงเรียนแย้มสะอาด) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยแบ่งการทำงานก่อสร้างออกเป็น ๓ ช่วงการทำงานและมีข้อตกลงการทำงานโดยแบ่งจ่ายเงินค่าจ้างออกเป็น ๓ งวดงาน ซึ่งผู้ฟ้องคดี จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ การที่สัญญากำหนดการแบ่งงานออกเป็น งวดงาน นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปโดยความเรียบร้อยมีความชัดเจน และในขณะเดียวกัน การแบ่งจ่ายค่าจ้างตามงวดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระในด้านค่าใช้จ่าย ของคู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้างที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายของตนเองในการทำงานตามสัญญา ดังนั้น เมื่อสัญญามีการกำหนดไว้เช่นใดแล้ว คู่สัญญาจะต้องดำเนินการชำระหนี้ไปตามสัญญา คือ ต้องมีการพิจารณา โดยยึดตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นสำคัญ และถึงแม้ผู้รับจ้างจะก่อสร้างงานงวดใด ก่อนหลังแล้วเสร็จโดยไม่เป็นไปตามลำดับในสัญญา ซึ่งหนี้้นั้นยังไม่ถึงกำหนดชำระ ผู้รับจ้างก็จะ เรียกให้ผู้ว่าจ้างชำระหนี้ก่อนนั้นไม่ได้ เว้นแต่จะได้บอกกล่าวการชำระหนี้ไว้ล่วงหน้าโดยเวลา อันสมควร อย่างไรก็ตาม แม้งานตามสัญญามีลักษณะเป็นงานอย่างเดียวกันทั้งหมดก็ตาม แต่เมื่อ การก่อสร้างตามลำดับก่อนหลังหรือไม่ ไม่มีผลต่อเนื้องานที่ต้องดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างอาจ ทำงานในงวดงานใดงวดงานหนึ่งแล้วเสร็จก่อนหลังก็ได้ และเมื่อได้ทำงานงวดงานใดแล้ว ผู้รับจ้างมี สิทธิได้รับค่าจ้างและค่าตอบแทนตามสัดส่วนของการดำเนินงานตามสัญญา ทั้งนี้ โดยต้อง ไม่ปรากฏว่า มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณของผู้ว่าจ้าง กรณีจึงเห็นได้ว่า งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำตามสัญญาดังกล่าว มีลักษณะเนื้องานเป็นอย่างเดียวกัน การที่สัญญากำหนดแบ่งงวดงานเป็น ๓ งวดงานและแบ่งการทำงานก่อสร้างออกเป็น ๓ ช่วงการทำงาน ผู้ฟ้องคดีจึงอาจดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาในลำดับใดและขอส่งมอบงานในลำดับใดก่อนก็ได้ และหากงานงวดใดแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามสัดส่วนของงวดงาน



/ตามปริมาณงาน...

ตามปริมาณงานที่ดำเนินการตามสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการก่อสร้างตามลำดับงวดงานถึงจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ จึงไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ส่งมอบงานช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ อันเป็นงานของงวดที่ ๓ และงวดที่ ๒ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจรับงานและเห็นว่างานก่อสร้างตามสัญญางวดงานที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และแม้ตามสัญญาจะกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างในงานงวดที่ ๒ เมื่อผู้ฟ้องคดีก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามงวดงานของสัญญาแล้วก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่อาจปรับผู้ฟ้องคดีตามสัญญา เนื่องจากสัญญาไม่ได้กำหนดให้ปรับในกรณีผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าระหว่างงวดงานได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างในส่วนของงานงวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้และต้องชำระดอกเบี้ยของจำนวนเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๒ จำนวน ๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ขอเบิกเงินค่าก่อสร้างและขอสงวนสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันเดียวกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระหนี้โดยการชำระเงินค่าจ้างงวดงานดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยพลัน ตามมาตรา ๒๐๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัด ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว จากต้นเงินจำนวน ๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อันเป็นวันผิดนัดจนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่มีการชำระเงินค่าจ้างตามสัญญา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นระยะเวลาจำนวน ๑๐๖ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๖๒,๒๙๓.๑๕ บาท $(๒,๘๖๐,๐๐๐ \times ๗.๕ / ๑๐๐ \times ๑๐๖ / ๓๖๕)$ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนกรณีการจ่ายเงินค่าจ้างของงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๓ ซึ่งอยู่ในเนื้องานช่วงที่ ๓ และช่วงที่ ๑ นั้น ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ อันเป็นการส่งมอบงานเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนั้น จึงไม่มีกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระดอกเบี้ยของจำนวนเงินค่าจ้างที่ชำระล่าช้าในงวดงานดังกล่าว ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระดอกเบี้ยจากการชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาล่าช้าให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น รับฟังได้บางส่วน

สำหรับประเด็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิหักเงินค่าจ้างของผู้ฟ้องคดีเป็นค่าปรับตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ หรือไม่ เพียงใด นั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้น



/สูงเกินส่วน...

สูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสีย ในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๑ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุ หรือค่าจ้างให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาผ่อนปรน การบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ข้อ ๕ กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ... ข้อ ๑๕ กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๗,๘๗๕ บาท นับถัดจากวันที่ กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ... และ บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๑ กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวหิน ๙๔ โดยช่วงที่ ๑ ทำการก่อสร้างรางเดิม ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักเล็กและท่อลอดทั้งสองข้าง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๔ เมตร เชื่อมต่อกับบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม ช่วงที่ ๒ ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๓๐๖ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ทุกระยะ ๑๕ เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๓๐๖ เมตร ทำการก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักเล็กและท่อลอดทั้งสองข้าง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๑๒ เมตร และช่วงที่ ๓ ทำการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๓๓๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมวางบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ



/๑๕ เมตร...

๑๕ เมตร ทั้งสองข้าง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๖๘ เมตร ทำการก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักเล็กและท่อลอดทั้งสองข้าง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๓๑ เมตร

เมื่อข้อเท็จจริงในส่วนนี้รับฟังได้ว่า ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานก่อสร้างตามสัญญาได้พบปัญหาและอุปสรรคของการทำงานก่อสร้างเกี่ยวกับความยาวของถนน ซึ่งเกินจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ๕๐ เมตร และปัญหาการก่อสร้างที่มีความไม่ชัดเจนในส่วนของแนวเขตที่ดินของเอกชนที่ติดกับถนนที่จะก่อสร้างตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ และหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขปัญหาลักษณะการก่อสร้างดังกล่าวแล้ว และผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ทวงถามถึงความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างและบัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีได้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แก้ไขปริมาณงานในงานช่วงที่ ๒ จากที่ผู้ฟ้องคดีต้องก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๖.๒๐ เมตร ยาว ๒๕๖ เมตร เป็นผู้ฟ้องคดีต้องก่อสร้างกว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๓๐๖ เมตร และงานช่วงที่ ๓ จากที่ผู้ฟ้องคดีต้องก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๖.๒๐ เมตร ยาว ๓๓๔ เมตร เป็นผู้ฟ้องคดีต้องก่อสร้างกว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๓๓๔ เมตร และถือว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทราบนับแต่วันที่ลงนามในบันทึกดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ ซึ่งเป็นงานของงวดที่ ๓ และงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างงานงวดที่ ๑ ไม่ตรงตามสัญญา ส่วนงานงวดที่ ๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ ๑ และงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ให้เรียบร้อย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ และในวันเดียวกันนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาตามสัญญาไปยังประธานกรรมการตรวจการจ้างแต่ไม่ได้รับการพิจารณา โดยงานที่ส่งมอบดังกล่าวยังมีข้อบกพร่องและไม่เรียบร้อยในส่วนของการวางรางวีและบ่อพักเล็กแตกหัก รวมถึงผิวจราจรกับฝาบ่อพักใหญ่ไม่เรียบเสมอ และระดับปลายถนนยกสูงผิดไปจากดินเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้จ่ายเงินค่าจ้างและหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับจำนวน ๗๑๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ และในวันเดียวกันผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือโต้แย้งการหักค่าปรับและเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันเดียวกัน ซึ่งเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำงานก่อสร้างตามสัญญา แต่เกิดปัญหาในส่วนแนวเขตถนนติดกับที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นปัญหาในส่วนองระยะความกว้างและความยาวของถนนผิวจราจรในส่วนของการก่อสร้างช่วงที่ ๒ และช่วงที่ ๓ ของงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งกรณีความไม่ชัดเจนในส่วนองระยะความกว้างและความยาวดังกล่าว เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้กำหนดซึ่งต้องให้มีความชัดเจนแน่นอน และเมื่อ



/มีปัญหา...

มีปัญหาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหามีความชัดเจนโดยเร็ว ซึ่งเป็นหลักในการบริหารสัญญาที่ต้องมุ่งให้สัญญาดำเนินไปโดยสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสัญญา โดยเป็นหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายรัฐที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหให้เกิดความชัดเจนในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น กรณีจึงไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำงานตามสัญญาโดยปราศจากปัญหาอุปสรรค และกรณีปัญหาอุปสรรคดังกล่าวมิใช่เกิดจากความบกพร่องหรือความผิดของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรคงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ แก้ไขปัญหาระยะความกว้างและความยาวของผิวถนนจราจรให้มีความชัดเจน คิดเป็นระยะเวลารวมจำนวน ๑๐๐ วัน จึงไม่อาจนำมานับเป็นระยะเวลาให้เป็นผลเสียแก่คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง เมื่อสัญญากำหนดระยะเวลาให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามสัญญา คิดเป็นเวลาจำนวน ๑๐๓ วัน แต่เมื่อหักจำนวนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีสิทธิหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับจำนวน ๑๐๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีได้เพียงจำนวน ๓ วันเท่านั้น โดยที่สัญญาจ้างข้อ ๑๕ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินวันละ ๑๗,๘๗๕ บาท หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๕๓,๖๒๕ บาท (๑๗,๘๗๕ x ๓) เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หักเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๗๑๕,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนเงินค่าจ้างที่ไม่มีสิทธิหักเป็นค่าปรับจำนวน ๖๖๑,๓๗๕ บาท (๗๑๕,๐๐๐ - ๕๓,๖๒๕) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนดอกเบี้ยของจำนวนเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีสิทธิหักไว้เป็นค่าปรับจำนวน ๖๖๑,๓๗๕ บาท นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้แจ้งการหักค่าปรับและเรียกร้องค่าเสียหายอันเป็นวันเดียวกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีสิทธิหักเงินค่าจ้างในส่วนดังกล่าวไว้เป็นค่าปรับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๖๑,๓๗๕ บาท นับถัดจากวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หักเงินค่าจ้างดังกล่าวไว้เป็นค่าปรับ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดี เป็นเวลาจำนวน ๑๓๒ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑๗,๘๓๘.๖๖ บาท (๖๖๑,๓๗๕ x ๗.๕ / ๑๐๐ x ๑๓๒ / ๓๖๕) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๖๖๑,๓๗๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีสิทธิหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับและจะต้องคืนเงินค่าจ้างที่หักไว้เป็นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น รับฟังได้บางส่วน

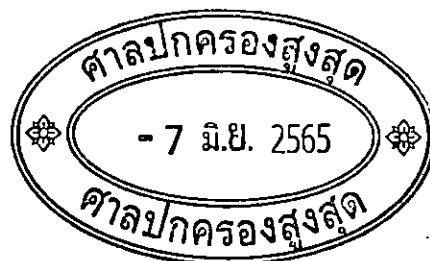


/ดังนั้น...

ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องคืนเงินค่าจ้างที่หักไว้โดยไม่มีสิทธิหักเป็นค่าปรับ จำนวน ๖๖๑,๓๗๕ บาท และต้องชำระดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน ๘๐,๒๓๑.๘๑ บาท (๖๒,๒๔๓.๑๕ + ๑๗,๙๘๘.๖๖) รวมเป็นเงินจำนวน ๗๔๑,๖๐๖.๘๑ บาท (๖๖๑,๓๗๕ + ๘๐,๒๓๑.๘๑) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๖๑,๓๗๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดี (วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

อย่างไรก็ดี โดยที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๓ บัญญัติว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง “ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันขัดแย้ง ให้ใช้อัตราร้อยละสามต่อปี” วรรคสอง “อัตราตามวรรคหนึ่งอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยปกติให้กระทรวงการคลังพิจารณา ทบทวนทุกสามปีให้ใกล้เคียงกับอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์” มาตรา ๔ บัญญัติว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง “หนี้เงินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผินัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ถ้าเจ้าหนี้ อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้น โดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น” และมาตรา ๗ บัญญัติว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยผินัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยผินัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยผินัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องคดี วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔ นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

สำหรับคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดี นั้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ มิได้มีบทบัญญัติให้อำนาจศาลปกครอง



/มีคำสั่ง...

มีคำสั่งให้คู่กรณีใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้แก่คู่กรณีได้ ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวได้

ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินค่าจ้างที่หักไว้เป็นค่าปรับจำนวน ๖๖๑,๓๗๕ บาท และชำระดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน ๘๐,๒๓๑.๘๑ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๗๔๑,๖๐๖.๘๑ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๖๑,๓๗๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดี วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งสองชั้นศาลตามส่วนของการชนะคดี ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายไชยเดช ตันติเวสส
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอนุสรณ์ อีระภักทรานันท์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมศักดิ์ ตันตเลขา
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสิทธิธานต์ สิทธิสุข

